



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0005839-85.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RENATO LOPES DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Baiardo de Brito Pereira Júnior**

Vistos.

RENATO LOPES DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, combinado com o artigo 40, inciso VI; e do artigo 34, todos da Lei Federal 11.343/06.

Isso porque no dia 28 de maio de 2016, por volta das 12 horas e 25 minutos, na Rua Silvio Barbini, nº 455, José Bonifácio, Comarca da Capital, o réu, qualificado à fl. 44, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente infrator L. de O. M., trazia consigo e tinha em depósito, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), o total de 1.044,2g (um quilograma, quarenta e quatro grama e dois decigramas) de Tetrahydrocannabinol, “maconha”, divididos em 696 porções; 263.2 (duzentos e sessenta e três gramas e dois decigramas) de cocaína em pó, divididos em 303 porções; e 288g (duzentos e oitenta e oito gramas) de cocaína na forma de crack, divididos em 1.060 porções, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica (cf. laudo de constatação provisória de fls. 24/30), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Além disso, no mesmo dia, horário e local, o réu, agindo também em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente infrator L. de O. M., possuíam objetos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia (fls. 05/08) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 09/18)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

instaurado a partir do auto de prisão em flagrante do réu (fls. 09/15) para apurar o ocorrido.

A folha de antecedentes foi juntada (fls. 137/138).

Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva (fls. 73/74).

O réu requereu a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão (fls. 78/83), o que foi indeferido (fls. 98/99).

O acusado apresentou defesa preliminar (fls. 103/104).

Foi impetrado *habeas corpus* em favor do réu, cujo pedido foi indeferido (fls. 125/127).

A denúncia foi recebida em 06 de setembro de 2016 (fl. 153).

Na audiência designada, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e duas pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Os laudos periciais foram juntados e as partes apresentaram memoriais (fls. 215/221 e 223/242).

O Ministério Público requereu a procedência do pedido formulado na denúncia, a condenação do réu, a majoração das penas e a fixação do regime inicial fechado.

A defesa, por sua vez, negou o envolvimento do acusado com os delitos a ele imputados, o que é corroborado pelos depoimentos das testemunhas por ele arroladas. Pediu a absolvição e, subsidiariamente, a absorção do crime tipificado pelo art. 34 pelo do art. 33, ambos da Lei de Drogas, a fixação das penas mínimas, a redução das penas em 2/3 com base no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido formulado na denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 20/30), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 38/52), pelo laudo de constatação (fls. 31/37), pelo laudo químico toxicológico (fls. 203/209) e pelos laudos dos objetos apreendidos (fls. 187/196), a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

descrever as diversas drogas e os objetos apreendidos, utilizados para preparo e comércio dos entorpecentes.

A autoria está comprovada pela prova oral coligida.

Em seu interrogatório judicial, o réu afirmou ter 20 anos de idade, ser servente de pedreiro, possuir o 2º. grau incompleto e que ganhava em torno de 500 reais por mês. É solteiro, sem filhos e morava com os pais na Rua Daniela Mongolo. Negou a acusação. Asseverou que havia ido lá cortar o cabelo com o neto da testemunha Elísia. Quando desceu as escadas, os policiais já estavam com um menor e uma sacola de droga na frente do prédio. Falaram que o interrogado estava junto com ele traficando. Desconhece o adolescente. Nunca o vira ali. O local é ponto de venda de drogas. Os policiais mentiram em juízo. Quiseram prejudicá-lo porque, na hora em que o pegaram, o interrogado estava filmando. Eles vieram e falaram “você quer me atrasar? Então você vai ver quem vai te atrasar agora”. Aí eles pegaram a sacola de droga que estava com o menor e falaram que os dois estavam vendendo as drogas. O interrogado estava filmando a abordagem desse menor. Ele foi lá para a frente do prédio. O interrogado desceu as escadas e foi ver se eles tinha ido para a rua. Quando chegou, eles estavam lá na frente. Sobre ter Elísia dito que o interrogado estava com o adolescente, afirmou não ser verdade. Conhecia os policiais da rua, por passarem na frente do prédio com frequência. Não chegou a cortar o cabelo por que o neto de Elísia não estava lá. Desceu para esperá-lo e já havia um policial em cima da laje. Ele pulou da laje e foi correndo no meio do prédio. O interrogado foi abordado dentro do prédio. Não chegou a sair. Viu Ângelo apenas depois de o pegarem, algemarem e o levarem para a viatura. Não viu as drogas. Acredita que o adolescente estava com dinheiro no bolso e com drogas numa sacolinha. Não foram até as garagens do prédio. Ficou dentro da viatura com o adolescente. Os policiais saíram de dentro do prédio. Depois “chamaram” no rádio e falaram que havia droga dentro da garagem. Entraram novamente no prédio, pegaram essas drogas e falaram que o interrogado estava traficando com o adolescente. Não sabe se havia anotações a respeito de tráfico de drogas. Nunca foi preso nem processado antes. Decidiu filmar porque eles estavam batendo no adolescente e não achou certo. Não sabe se entregaram a filmagem para o delegado. Filmou-os pegando o adolescente e o jogando no chão. Eles deram uma rasteira no adolescente, algemaram-no e o colocaram na viatura. O interrogado mora no prédio da frente.

A testemunha Ângelo apresentou versão confusa dos fatos. Afirmou conhecer o réu e ser seu amigo desde criança. Ele morava com os avós. O depoente vivia na casa dele no dia-a-



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

dia. Ia lá fazer visita para ele e conversar com ele. No dia dos fatos, estava de saída. Falou com ele. Na saída, viu os policiais com ele. O depoente estava na rua e “com ele assim”. Descia a rua Daniel Mongolo, que é a rua de esquina de onde eles moram. Estava descendo e viu os policiais encostando. Parou na esquina, olhou e viu que ele estava lá. Viu o réu filmando a situação pelo telefone celular. O policial pegou o telefone celular da mão dele, algemou-o e colocou-o dentro da viatura. Não se recorda de tê-lo visto com alguma bolsa ou sacola. A abordagem foi em cima de uma laje ou foi em outro local. Foi na rua, fora do condomínio. Ele foi pego perto dos prédios, na descida, a mais ou menos uns trezentos metros. O réu mora na Cohab. Os parentes dele moram perto da casa do depoente, nos prédios. Ele não estava sozinho. Os outros indivíduos correram. Não pôde ver se havia algum adolescente com ele. Desconhece o adolescente L. de O. M.. Antes de ser preso, o réu trabalhava desde quando era criança perto de casa. Já trabalhou com o depoente num lava-rápido. Quando trabalhou numa bicicletaria, ele ia lá ajudava de vez em quando. O réu trabalhou com muitas coisas. Ele fazia uns “bicos” de fim de semana com o depoente. Nunca vira nenhuma abordagem no local. Ia lá às vezes, em final de semana. Falava com ele de passagem. Pelo que se lembra, ele não estava com nenhum objeto. O réu costuma ficar ali porque é perto da casa dele. Fica lá com os meninos andando de bicicleta, conversando com os vizinhos. Ele é bem conhecido naquela região. O depoente não mora na região. Passava ali para ir falar com ele direto. Ele já usou drogas. Fumava maconha. Não conhece a testemunha Elísia.

Em juízo, a testemunha Elísia, auxiliar de lavanderia, aduziu trabalhar no hospital Santa Joana e conhecer o acusado. É amiga dele. Ele é amigo do seu neto. A depoente tem contado com ele e mora perto da casa dele. O seu neto é cabeleireiro, mas não tem salão ainda. Ele corta cabelo na casa da depoente. No dia dos fatos, o réu entrou na casa da depoente, coisa que sempre fazia. O seu neto estava no curso ainda. Aí o Renato falou “vou descer e esperar o Iuri lá em baixo”. Foi nesse momento que a polícia entrou, mas os “cara” é que é que eram os donos da droga. Eles pularam o muro e virou um “forrobodó” naquela hora, que dava até medo de ver. Renato não correu porque não tinha nada a ver com isso. Foi nessa hora que o pegaram. Ele não estava com nada de droga nem com sacola nenhuma. A sacola estava do outro lado do prédio. A depoente viu a polícia pegando. Renato estava no corredor do prédio. A polícia o pegou e o levou dizendo que ele era o dono da droga, o que não é verdade. A depoente viu do moço que filmou embaixo a polícia abrindo a sacola. Havia dinheiro nela. Eles falaram depois que tinha dinheiro, pegaram a sacola e “colocaram” nas costas dele para saírem do prédio. Ele não estava com a sacola. Ele estava no corredor do prédio e eles, atrás do prédio. Os caras que eram os donos da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

droga, todos eles, pularam o muro e correram. Eles estão soltos até hoje. Havia um menininho no dia. Não o conhece muito. O réu estava junto dele. A depoente mora no prédio com o seu neto. Ficou sabendo de localização de apetrechos do tráfico para preparo na garagem. Eles chegavam e jogavam lá. Tinha medo deles porque são perigosos. Chegou a ver esses objetos lá. Ficava quieta. Fazia muito tempo. Agora acabou tudo. Não tem mais nada porque a polícia entrou lá várias vezes. Além disso, colocaram câmera depois que isso aconteceu. O seu neto trabalha, é cabelereiro, nunca usou drogas nem cometeu crime antes. Esclareceu que o réu desceu as escadas. Um policial entrou por trás e outro, pela frente. O que entrou pela frente do prédio foi o que pegou o Renato, mas o acusado não está envolvido. Não sabe se o réu estava com algum telefone celular. Pelo que sabe, ele não filmou nada, mas lá no prédio uns meninos filmaram. A filmagem mostrava a polícia abrindo uma bolsa. Indagada sobre a versão diversa apresentada pelos policiais, aduziu ter medo de falar a verdade. Depois, disse que nessa sacola não tinha droga. Tinha cinco mil reais em dinheiro. A droga estava num pacotinho bem pequeno. Sabe disso porque “foi atrás e perguntou”. Quando o Renato foi levado, a depoente ficou louca, desesperada. Um menino veio. Falaram a depoente “não ir atrás” disse porque era perigoso. Foi aí que “deixou”. A sacola e o pacote com a droga estavam dentro de uma garagem.

A versão apresentada pelo acusado, de que teria filmado o adolescente ser agredido pelos policiais e por isso foi acusado de traficar com ele, é inverossímil, restou divorciada dos demais elementos coligidos e não merece ser acolhida. Frise-se que Elísia negou ter o adolescente efetuado a suposta filmagem, a qual teria sido realizada por outro indivíduo que ela não soube sequer identificar, embora tenha dito que visualizara a gravação depois. Ademais, a testemunha Ângelo falou que o réu teria sido abordado fora do prédio e nada mencionou sobre a suposta agressão ao adolescente, ao passo que o acusado disse não ter saído do condomínio.

Essas importantes contradições, aliadas ao fato de que as testemunhas de defesa são amigas do réu e evidentemente querem o bem dele, infirmam sobremaneira a versão do acusado.

Já a testemunha Luiz, policial militar, reconheceu o réu da ocorrência. Explicou que estava em patrulhamento com a sua equipe, pela via, quando avistaram dois indivíduos em uma laje. São rotineiras várias ligações ao disque denúncia a respeito de tráfico ali, porém toda vez que vão averiguar, eles conseguem fugir pela frente do prédio ou pelo fundo. Fizeram contato com outra equipe e pediram para que eles os auxiliassem a fazer um cerco. Essa equipe foi pela frente


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do prédio, cercando, e foram pular o muro do condomínio, conseguindo ver dois indivíduos. Na posse deles foram encontrados entorpecentes, tanto com o réu quanto com o menor. Nesse meio tempo, chegaram outras denúncias via 190 informando que a laje em que eles estavam era um estacionamento de carros, havia entorpecentes ali e se tratava de uma refinaria de drogas. Fizeram uma diligência dentro do condomínio e lá encontraram três garagens, que ficavam abertas, com crack, cocaína, maconha, balança de precisão, liquidificador, e outras substâncias, como lidocaína. Questionaram o réu a respeito, o qual afirmou que a droga lhe pertencia. Disse que pegava a droga na porta da garagem, mas não sabia quem era a pessoa que a embalava. Havia lá também objetos destinados à fabricação de entorpecentes. As substâncias ficavam num balcão. O adolescente confessou a prática do tráfico de drogas juntamente com o réu. Foram encontradas varias anotações em cápsulas, que foram dobradas muitas vezes, enroladas. O delegado tomou o cuidado de abrir uma delas e tinha anotações que pareciam vir de dentro do presídio, de pessoas que estavam presas e mantendo contato com as de fora. Os dois falaram que estavam lá há poucos dias. Na frente de uma das garagens, tinha uma moto sem numeração de placa e chassi. Porém, na garagem, foi encontrada uma placa que correspondia à do modelo da moto. Salvo engano, era produto de roubo. Apreenderam cocaína, crack, maconha, lança perfume e também substâncias como lidocaína e anestésicos em geral, em grande quantidade. Mais de mil de cada. Foi apreendido dinheiro com cada um dos dois também. O local era conhecido como ponto de venda de drogas e esse foi um dos motivos pelos quais estavam patrulhando o local. O réu não morava lá. Morava perto, na próxima rua do condomínio. As cápsulas mencionadas estavam nas garagens, junto com as outras drogas. Tentaram contato com o síndico, mas ele não foi localizado e nenhum morador se prontificou a informar de quem era a garagem. Os moradores ficaram com receio de falar. Um dos dois portava uma sacolinha, enquanto o outro portava uma mochila. Ambos estavam com entorpecentes. Com o réu foi encontrada uma quantidade razoável de cocaína e crack e apenas dois invólucros de maconha. Eles falaram que a garagem pertencia a outro rapaz, mas não sabiam o nome. Só pegavam o entorpecente com eles.

A testemunha Leonardo, policial militar, também reconheceu o réu da ocorrência e confirmou, na essência, a versão do seu colega Luiz. Narrou que estava com a outra equipe, com o sargento Bonfim e o cabo Fernandes na viatura. Eles pediram apoio devido a algumas denúncias de tráfico. A denúncia era de tráfico em uma laje, salvo engano, do lado oposto ao da entrada do prédio. Os dois policiais ficaram lá e o depoente e sua equipe foram dar apoio pela frente, pelo portão. O cabo Fernandes ficou na viatura, na segurança, enquanto o depoente e o sargento Bonfim


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entraram ao mesmo tempo. Os outros policiais foram atrás dos indivíduos, que foram correndo. Foi quando o depoente e o seu colega entraram no prédio e abordaram os indivíduos que haviam fugido. Foram apreendidas uma sacola e uma mochila preta com certa quantidade de entorpecentes, tanto com réu quanto com o adolescente. Eles confessaram que estavam praticando o crime de tráfico. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Havia denúncias disso. Não lembra se eles moravam no local. A biqueira funcionava em cima da laje, numa garagem dentro do condomínio. Perguntado sobre apreensão de anotações de tráfico, disse que foram encontradas umas cartas, mas não leu nenhuma.

A testemunha Lenilson, policial militar, reconheceu o réu da ocorrência e também confirmou, na essência, a versão dos seus colegas. Aduziu que estava em patrulhamento e já existiam várias denúncias de tráfico no local. Avistaram indivíduos em uma laje e solicitaram apoio. Fizeram um cerco para tentarem abordar os indivíduos. Uns policiais entraram pela frente e o depoente e outros policiais pelos fundos do prédio. Os réu e o adolescente correram para tentarem fugir, mas foram detidos em conjunto com o policial Leonardo, que fazia parte da equipe do sargento. Com os indivíduos foram localizados entorpecentes. Durante a abordagem, surgiram várias denúncias sobre as garagens, onde estariam outras quantidades de drogas. Todos foram conduzidos ao Distrito Policial. O delegado de plantão compareceu ao local e foi elaborado o boletim de ocorrência. Com o Renato foram apreendidos duas porções de maconha, cocaína e crack. Não lembra o que foi apreendido com o adolescente. Diligenciaram nas garagens mencionadas nas denúncias, onde encontraram balanças de precisão, liquidificadores e produtos que provavelmente seriam utilizados para refinaria. Havia droga lá também, mas não recorda a quantidade nem o tipo. Eles confessaram a prática de tráfico. Disseram que ficavam na laje fazendo tráfico e pegavam as drogas nessas garagens. Não informaram há quanto tempo estavam traficando. Parece que havia algumas cartas. Não recorda onde foram localizadas. Foram possivelmente encontradas nas garagens, provavelmente provenientes de algum dos presídios. Apreenderam dinheiro tanto com o adolescente quanto com o réu. O crack e a cocaína estavam acondicionados em alguns microtubos. Não recorda a quantidade. As denúncias via rádio no momento da abordagem indicavam que os indivíduos estavam praticando o crime de tráfico e escondiam as drogas dentro das garagens.

Nota-se que os depoimentos dos policiais são essencialmente harmônicos e se coadunam os prestados na fase policial e os demais elementos coligidos, de modo que devem prevalecer, até porque esses agentes públicos nenhum interesse teriam para acusarem injustamente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

o réu.

Ademais, a bastante elevada quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas em porções individualizadas, tanto com o acusado quanto com o adolescente e na garagem próxima de onde ambos estavam e correram, na qual havia também anotações de tráfico de drogas em cápsulas, evidentemente oriunda de membros presos de organização criminosa, dada a famigerada forma de acondicionamento na prisão para transmissão dissimulada a visitantes, além da apreensão de dinheiro e diversos instrumentos utilizados para o preparo e a comercialização de entorpecentes, como balança de precisão, denotam que integram organização criminosa e dedicam-se com habitualidade ao tráfico de drogas, as quais armazenavam e vendiam no local, conhecido ponto de tráfico.

Entretanto, conforme subsidiariamente sustentado pela defesa, deverá o delito tipificado pelo art. 34 da Lei de Drogas ser absorvido pelo do art. 33 do mesmo diploma legal, por ser o primeiro crime-meio para a prática do segundo, crime-fim, cujas penas são maiores.

Passo à dosimetria das penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal e dos arts. 42 e 43 da Lei 11.343/06, verifico que a elevada quantidade e a diversidade de drogas apreendidas exigem maior reprovação, por implicarem maior agressão à saúde pública, dada a capacidade de atendimento de inúmeros usuários, circunstâncias essas a recomendarem a majoração das penas mínimas, de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em 1/5 (um quinto), para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em segunda fase, reduzo as reprimendas em 1/6 (um sexto), por causa da circunstância atenuante da menoridade relativa, aos mínimos legais.

Em terceira fase, não se cogita da aplicação da causa de diminuição de prevista pelo art. 33, § 4.º, do Código Penal porque o réu integra organização criminosa e dedica-se com habitualidade ao tráfico de drogas, conforme já explanado acima e porque nenhum traficante “de primeira viagem” conseguiria angariar tão vasta e diversificada quantidade de entorpecentes e instrumentos destinados ao seu preparo e venda, além de anotações de tráfico evidentemente oriundas de presos.

Por outro lado, considerando que o réu envolveu o adolescente L. na prática



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

criminosa de venda de drogas, as reprimendas devem ser aumentadas em 1/6 (um sexto), para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com fulcro no art. 40, inciso VI, da Lei 11.434/06.

O regime inicial para o cumprimento da pena de reclusão deverá ser o fechado, não apenas por força do art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, na medida em que se trata de crime equiparado a hediondo, mas também em razão da elevada quantidade e diversidade de entorpecentes e aos fatos de o réu integrar organização criminosa e exercer com habitualidade o tráfico de drogas, circunstâncias essas a exigirem maior reprovação.

Ante o exposto **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido formulado na denúncia e **CONDENO** o réu **RENATO LOPES DOS SANTOS**, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado pelo art. 33, *caput*, combinado como o art.40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, **às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos) dias-multa**, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia multa, com juros e correção monetária na forma da Lei.

Deixo de determinar a progressão de regime porque não cumpridos 2/5 (dois quintos) da pena de reclusão, conforme exigido pelo art. 2.º, § 2.º, da Lei n.º 8.072/90, e de aplicar o *sursis* e a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direito porque não preenchidos os requisitos legais, em especial pela quantidade da reprimenda, por se tratar de crime equiparado a hediondo e em razão da elevada quantidade e diversidade de entorpecentes e aos fatos de o réu integrar organização criminosa e exercer com habitualidade o tráfico de drogas, circunstâncias essas a exigirem maior reprovação.

CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade da justiça que ora lhe concedo.

Deverá o réu permanecer preso onde se encontra para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, pois integra organização criminosa e dedica-se com habitualidade ao tráfico de drogas, bem como para garantir a aplicação da expressiva pena imposta e evitar fuga.

Oficie-se para a incineração da droga apreendida, preservando-se o suficiente para eventual contraprova até o trânsito em julgado, após o que o remanescente também deverá ser incinerado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Decreto a perda do dinheiro e dos bens apreendidos em favor da União, conforme previsto pela Lei 11.343/06. Após o trânsito em julgado, transfira-se o dinheiro apreendido aos Funad e indiquem-se os bens apreendidos à Senad.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**